

英國餐飲法規懶人包：開店、食品安全與進口規範

一次看

一、世界衛生組織食品衛生標準規範

WHO 發佈一項預防食源性疾病的全球健康資訊——更安全食品的五個要素：

(1) 保持清潔；(2) 生熟分開；(3) 徹底煮熟；(4) 將食物保存在安全的溫度；(5) 使用安全的水和原料。上述食品安全五要素已由英國食品標準局使用的食品安全方法制定，並通過一種創新和實用的食品安全管理方法來具體實現——Safer food, better business for caterers，簡稱 SFBB。其中包括可用於滿足不同餐廳與食品業者的特定需求。包括小型餐飲企業、小型零售企業、餐廳和外賣店以及供應不同美食的店鋪，如中國或印度，巴基斯坦，孟加拉和斯里蘭卡美食。

二、英國連鎖加盟相關法規

英國政府對於餐飲食品衛生有嚴格要求，目前倫敦對餐飲食品監管的主要依據是英國和英格蘭制定的相關法律法規，以及英國食品標準局(Food Standards Agency，簡稱 FSA)組織制定相關的指南作為建議和指導。具體監管的執行由倫敦市相應的地方商業環境衛生小組負責。現有食品相關的立法涵蓋食品生產和分銷鏈的所有部分，包括：生產、加工、包裝和標籤、進口、分銷、零售和餐飲業。

在整個食品法律體系中，食品安全監管需要遵守一般通用食品法包括：

1. 《食品安全法 1990》：該法案為英國的食品立法提供框架，並在安全、品質和標籤方面規範違法行為與法則。
2. (EC) 178/2002《通用食品法》：規範歐盟食品法的一般原則和要求。

3. 《食品安全和衛生(英格蘭)條例 2013》：規定包括對第 (EC) 178/2002 號法規的某些規定的處罰，並修訂《食品安全法 1990》，使其符合本法規。
4. 《歐洲共同體法 1972》要求將歐盟食品法納入英國國家立法。

而整個英國的歐盟衛生法律內容主要包括：

1. (EC) No 852/2004《涵蓋食品衛生，並規定了所有食品企業的一般衛生要求和相關指南》
2. (EC) No 853/2004《為處理動物源產品和相關指導的某些食品企業制定了具體的衛生規則》
3. (EC) No 854/2004《為用於人類消費和相關指導的動物源性產品的官方控制具體規則》。

三、食品餐飲相關法規

「危害分析重要管制點」(HACCP) 為餐廳業者必須或雇員之一需要取得之重要認證標章與規格書。HACCP 的管理規定主要是指在執行食品加工步驟及處理過程時，降低或消除消費者食品中毒的風險，以保障消費者安心用餐的權利。掌握以下要點既能遵守法規又能降低消費者食物中毒機率，保護商家聲譽：

1. 避免交叉污染 (Cross-contamination)：交叉污染是最容易引起食物中毒的項目，特別是生肉與熟食或容器交互接觸。根據此要點，英國餐廳及食品業者須遵照以下規定：
 - (1) 使用不同顏色的砧板，以區別生肉、熟肉、蔬菜、水果以及起司等不同食材。
 - (2) 業者必須洗淨雙手或戴上可拋棄式手套，過程中若碰到生肉、魚肉，則必須再重新徹底洗手或更換手套，才能再碰熟食或任何容器。

(3) 若有生肉存放在冰箱冷藏室，必須將其包裝封存並盛裝至容器中區隔，並放在最底層（最好能放在不同冰箱內）；而熟食、蔬果或蛋食品，則應放置在冰箱不同層架或不同冰箱中，清潔相關物品，也要避免與食品存放。

2. 清潔 (Cleaning)：清潔為最簡單且最重要的基本觀念。根據此要點，英國餐廳及食品業者須遵照以下規定：

(1) 必須選購使用符合英國標準 BSEN 的清潔用品(含有除菌、消毒的清潔溶劑) 。

(2) 每天要有該地區清潔人員會幫忙將店內專用垃圾桶中的廚餘進行清除 (或自行包裝好，帶到店門口外)，以避免廚餘堆積。

(3) 即使設備清潔或烹煮過程沒問題，若在任何角落發現老鼠留下的蹤跡 (如：老鼠屍體或排洩物)，必須在期限內杜絕，並補強排水系統、牆面或任何可能的通路。

3. 食品保溫：若是需要保冷的食材，必須確保運送中的溫度或立即放置冰箱中。烹煮過的食物經降溫後，也要儘快放置冰箱內，若有不同食材容器，也須確保冰箱中的每個容器都是冷卻的。另外，熟食肉品放入冷凍庫存放後，僅再允許一次性解凍，不能再入冷凍庫。

4. 烹煮處理 (Cooking)：必須確保食物烹煮完全，甚至是加熱食物時，務必確保加熱至有熱氣冒出，以殺死食物中的細菌。根據此要點，英國餐廳及食品業者須遵照以下規定：

(1) 雞、鴨、豬肉以及絞肉 (如漢堡排和香腸) 等肉品，避免以呈現粉紅色的生肉或半熟肉上桌。

(2) 當使用蒸煮、烤箱或油炸烹調肉時完成取出後，必須以調理數位溫度劑插

入肉中，3 秒左右取出，確認溫度保持在 74°C以上。

四、英國連鎖加盟程序與注意事項

連鎖加盟的程序主要涉及企業的註冊、建立和營業和衛生評定。流程與注意事項如下圖所示：

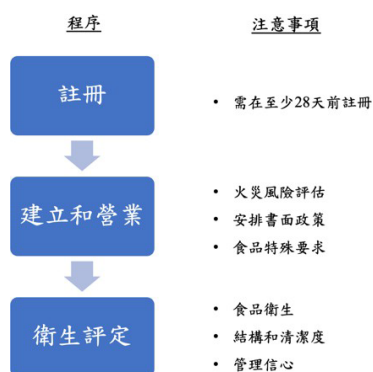


圖 1 英國連鎖加盟程序與注意事項

(一) 註冊

註冊的主要目的是讓衛生和公共保護服務部門瞭解場所的位置以及營業的業務類型。藉由對所有營業場所進行適當檢查，可在適當的區域分配和定位資源。大多數餐飲企業，包括餐館、外賣店和咖啡館、移動餐車、食品攤位等，在開業前至少 28 天需要按照第 (EC) 852/2004 號條例第 6 (2) 條關於食品衛生的規定進行商業註冊，未經註冊開展經營活動屬違法行為。若涉及如營業商名稱或食品業務類型的變化，或開展新的食品業務需要聯繫主管部門，進行相關符合性指導溝通，其他情況不需再次註冊，

英國成立食品餐飲業登記法規詳如附件 3，附件 4 為產品、動物、食品和飼料系統的進口 (IPAFFS)相關法規。產品、動物、食品和飼料系統的進口 (IPAFFS) 相關法規管理比台灣更為嚴謹。

(二) 建立和營業

食品與餐飲企業需要選擇適合的場所，遵守必要的規定，才能保證安全加工或製造食品。因此場所必須具備良好的食品衛生狀況，包括防止污染和害蟲控制等。具體的細節可以向主管當局詢問與指導。重要注意事項如下：

1. 企業的生產場所需要進行火災風險評估，並採取防火措施，以便保護企業、員工和顧客的相關安全利益。
2. 若企業裡聘任 5 名或以上的員工，則需要有關人員安排的書面衛生與安全政策。
3. 若進行電商銷售，需注意電商銷售食品相關要求。注意進口食品還要遵守特定食品的添加劑和標籤等方面的要求。

(三) 衛生評定

FSA 與食品衛生評級計畫(以下簡稱 FHRS)，旨在提供衛生標準資訊，為保證食品餐飲企業的衛生標準，作為消費者選擇外出用餐或購物的參考。但是該計畫目前在英格蘭是自願執行，鼓勵企業參與，而在威爾斯和北愛爾蘭是強制執行。顧客可以透過食品衛生評級網站 <https://www.food.gov.uk/food-hygiene> 查詢任何餐廳或餐飲服務的官方衛生評分，讓消費者在選擇餐廳時可以更加安心。

FSA 明定餐廳與食品業者必須於餐廳門外須張貼評分貼紙供消費者辨識，並在每年 2~4 月間不定期至餐廳抽檢，同時也促使餐廳與食品業者定期改善並督促自主品質管理。走訪英國的街道上，可見幾乎各家餐廳門口都會貼著綠黑貼紙，這綠黑貼紙代表從 0 分(最差)~5 分(最好)的食品衛生評價(Food Hygiene Rating Scheme, FHRS)。該評級基於對檢查時企業的總體衛生狀況，評分的調查項目有 3 大項：

1. 食品衛生：衛生的食品處理包括食物的準備、烹飪、重新加熱、冷卻和儲存過程，為防止食物中毒和保證食物安全的基礎。
2. 結構和清潔度：設施的清潔和狀態評估的是餐廳的整體環境和設施條件，包括但廚房的布局、通風系統、洗手設施以及害蟲控制措施。這些因素直接影響食品處理的衛生程度和食品安全。
3. 管理信心——食品安全的管理是確保餐廳提供的食物是安全可食用的系統和檢查流程，包括食品安全培訓、風險評估以及持續的品質控制措施。

站在檢查機關、消費者角度來看，每家餐廳或任何銷售與食品相關的店面，都應該要拿到滿分 5 分的評分。而獲得 3 分以上的業者，會朝滿分方向進步，讓消費者願意進門光顧。拿到 2 分以下的業者，幾乎就有被要求停業的可能，即使達到改善需求，貼紙評分仍然逃不過，只能持續改進，直到下年度檢驗。但評分等級並不表示食品的一般品質或提供給客戶的服務標準。FHRS 只是反映了在官方檢查時給予餐廳與食品衛生的評價分數。

五、食安相關案例

2015 年初英國某家中國吃到飽餐廳，經民眾舉報放置冰淇淋的冰箱中有不少蟑螂屍體，在警告後仍未改善，不僅勒令停業，業者也吃上官司及罰款。另外，漢典 UK 獲得 5 分評級，代表其衛生標準極佳。漢典 UK 在英國成功經驗，供台灣食品餐飲廠商進入英國市場參考。

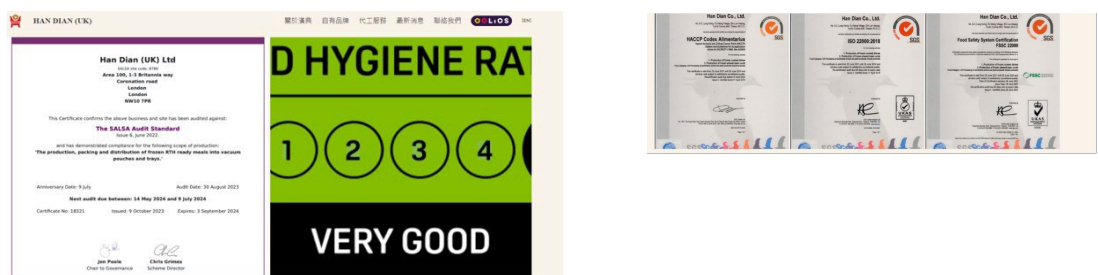


圖 2、圖 3 漢典 UK 衛生評定之認證書

另一著名案例為 2024 年海底撈倫敦分店獲得食品衛生獲得 0 分評級。這個結果讓許多餐飲消費者感到驚訝和擔憂。0 分則意味著餐廳需要進行重大改善。零分是相當罕見的，尤其在衛生的食品處理與食品安全的管理被指出需要「大幅改善」。反映出該場所在食品衛生方面存在嚴重問題。

六、外國人在英國成立公司相關注意事項

1. 所需資料

與其他國家成立公司不同之處，外國人可以在英國開公司，而不需要居住身份或在當地居留。外國公民可以以其他公司提供的辦公地址作為公司地址，或是使用購買、租用或經親友同意的地址註冊作公司地址。企業開公司所需資料如下表。

企業開公司所需資料

公司類型	文件資料
獨資經營	稅表申報為獨資經營
合夥企業	於政府網頁登記合夥企業；或填寫 SA400 及 SA401 表格

有限公司	• 建立公司名稱 • 提供公司英國地址 • 至少要有一名董事及提供詳細資料 • 公司組織章程大綱和公司章程 • 至少需要 3 項有關你以及其他股東或擔保人的個人資料，例如： ○ 出生城鎮 ○ 母親原姓名 ○ 父親姓名 ○ 電話號碼 ○ 社會保險號碼 ○ 護照號碼
-------------	---

在英國有三種不同的業務結構，包括獨資經營（Sole Trader）、合夥企業（Partnership）和有限公司（Limited Company）。每種公司結構都有指定的稅務和法律要求。註冊為獨資經營最為方便，即以自僱人士形式經營自己的業務，只需要每年向英國稅務海關總署進行自僱申報即可，毋須額外註冊。但你要自己承擔公司的債務，亦需要履行報稅責任。如果每年營業額超過£85,000，亦需要登記增值稅（VAT）。

合夥企業是兩個或兩個以上的人共同經營企業的最簡單方法，合夥人需要承擔公司的債務和會計責任。要成立合夥公司，你需要向英國稅務海關總署註冊公司及提名一位合夥人，該名合夥人會負責管理納稅申報表和保存業務記錄。但其他合作夥伴仍需要以個人身份繳交自己的納稅申報表。

有限公司方面，如果想減低經營業務風險，你可以選擇在英國成立有限公司，股東只需就公司的債務損失承擔有限責任，但你還有更多的報告和管理責任。你可以尋求會計師幫助，但亦可以自行註冊公司。有限公司在開始業務後的 3 個月內須註冊公司稅。

英國設有兩種有限公司：股份有限公司（Limited by shares）與擔保有限公司（Limited by guarantee），股份有限公司成員（即股東）投入資金以換取公司股份，並可以保留納稅後的利潤。擔保有限公司（Limited by guarantee）是沒有註冊股本，公司成員是擔保人而非股東，但需要將其賺回的利潤投資回公司，故一般適用於非牟利組織。擔保人須擔保於公司清盤時為公司提供一定數量的資金。

2. 註冊流程

英國有限公司註冊流程如下：

(1) 制定業務計劃，決定業務結構、業務名稱和公司地點，

- (2) 幫公司改名，並確認沒有與現有註冊公司相同名稱，
- (3) 任命至少一名董事和股東，及公司秘書，
- (4) 列出對公司持有重大控制權 (PSC) 的成員，如具有投票權或超過 25% 股份的人士，
- (5) 準備文件，如公司組織大綱及公司章程。
- (6) 透過英國公司登記局 (Companies House) 網上註冊

3. 相關費用

(1) 英國開公司的主要費用

在英國成立新公司，主要有 2 種方式提交申請，包括紙本文件及網上申請，基本的註冊費會有所不同。以下是在英國開公司的主要費用：

收費項目	費用	備註
公司註冊費	- 紙本文件：£40 - 線上申請：£12	
即日快速處理費用	- 紙本文件：£100 - 線上申請：£30	
資料確認年費 (成功註冊後 1 年起繳交)	- 紙本文件：£40 - 網上申請：£13	
申請隱藏董事住址，免被個人公眾查閱	£32	
申請隱藏董事住址，免被公司查閱	£32	
更改公司名稱	- 紙本文件：£10 - 網上申請：£8	

外國公司打算在英國註冊，則要留意以下主要收費：

收費項目	費用	備註
外國公司註冊費	• £20	
即日快速處理費用	• £100	
資料確認年費 (成功註冊後 1 年起繳交)	• £20	
更改公司名稱	£10	

(2) 英國公司稅

以下三種在英國的企業或團體之業務如獲利，便須繳納公司稅：

- 有限公司
- 在英國設有分公司或辦事處的任何外國公司
- 社團、合作社或其他非法人協會，例如社區團體或體育俱樂部

2020 年 4 月 1 日起，一般公司稅率為 19%，大多數公司只須繳交此類公司稅。除此以外，英國對從事石油開採或石油開採權獲利的公司（「圍欄公司」）收取 19%（利潤少於 £300,000）及 30% 累進稅率（利潤 £300,000 以上）。

4. 購買房地產事宜

在英國開公司買房地產來收租，以公司名義買樓或有稅務上的好處。以公司名義持有物業及放租，租金收益稅率是以公司稅率計算，目前為 19%。此外，可以先以營運開支扣減收益，以減低最終可徵稅收益額，開支包括會計師審計

年報費用、睇樓旅費、承造按揭利息等。如以個人名義賺取租金收入，在扣除個人物業免稅額（目前為 £10,000）及個人年度免稅額（£12,500）後，租金收入將會連你其他的個人入息，以入息稅的累進稅階交稅。如果你本身亦有可觀的入息收入，連同多間物業的租金收益，最終部分入息你或須繳交高達 40% 的稅率。

5. 財務報表事宜

英國公司每年須提交財務報表，但小型公司不必然要請會計師做年報。如公司符合以下至少兩項條件，則有資格獲得審計豁免：

- 年營業額不超過 £1,020 萬
- 資產價值不超過 £510 萬
- 平均少於 50 名員工

廠商需留意獨資經營和合夥企業東主須承擔公司的責任。如果業務涉及重大虧蝕，或遇上意外的巨額索償，獨資經營和合夥企業擁有人便需要負責此等財務負債。

七、近年新法案 小費制度化

目前在英國法律上的規定，如果收到的是現金小費，屬於服務員工所有。但是當客戶選擇通過銀行卡與信用卡等支付小費時，除非服務生同意合同另有規定，否則企業可以決定是自己保留小費，還是將小費轉給員工。因此，一些企業用保留下來的現金小費來增加經理或廚師的工資，而另一些企業則用它來

增加餐飲利潤。尤其經過疫情大流行的影響，現金的使用量明顯下降，現在英國 80%的小費都是通過信用卡支付的，使員工更難獲得小費。

小費制度化為 2023 年英國政府公布的餐飲管理政策，並於 2024 年生效。老闆將被法律禁止扣留、挪用員工的小費，計劃將確保小費流向那些為此工作的人。新法案還將引入一項行為守則，將明確規定如何公平分配小費，以及服務生有權要求提供有關小費記錄的資料。新法案使餐飲客戶放心，餐飲客戶的小費將流向應該得到的人。如果僱主違反新規定，老闆可能被迫補償工人的小費或面臨罰款，甚至被起訴到就業法庭。

新的餐飲管理法案將幫助在這些行業中的員工增加一部分收入，但可能會給企業帶來額外的行政成本，意味著食品和飲料的價格可能會因此上漲。

若遇到一些特殊情況，英國食品餐飲法律規範與當地政策協助可參閱資料來源：

食品衛生評級計劃與標準

<https://www.food.gov.uk/safety-hygiene/food-hygiene-rating-scheme>

危害分析與關鍵控制點(HACCP)

<https://www.food.gov.uk/business-guidance/hazard-analysis-and-critical-control-point-haccp>

<https://www.food.gov.uk/business-guidance/safer-food-better-business-for-caterers>

相關案例—海底撈

<https://ratings.food.gov.uk/business/1623127/haidilao-london>

英國國家統計局數據

<https://www.ons.gov.uk/>

資料來源：

1 Government of UK：Set up as a sole trader

2 Government of UK：Set up a business partnership

3 Government of UK：Limited companies

4 Companies House fees

5 Rates and allowances for Corporation Tax

6 Income Tax rates and Personal Allowances

7 Standard industrial classification of economic activities (SIC)

資料來源: 113 年度連鎖加盟國際創價成長計畫國際化市場商情分析研究